**ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2026**

**JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE AREQUIPA**

**RESOLUCIÓN N.° 00001-2026-JEE-AQPA/JNE**

**ERM.2026000345**
**Publicidad Estatal**

Arequipa, 27 de febrero de 2026.

**VISTOS;** el oficio N.° 008-2026-MDY-GM-OFGSG-IIRRPP, que contiene el formato de autorización previa de publicidad estatal ***"Anexo 1"***, presentado por la Municipalidad Distrital de Yura, el informe N.° 000002-2026-HCG-DFEO/JNE, del Fiscalizador de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026; y,

**CONSIDERANDO:**

**I. ANTECEDENTES**

**1.1** Mediante el Decreto Supremo N.º 001-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 7 de enero de 2026, la Presidencia de la República convocó, para el domingo 4 de octubre de 2026, a Elecciones Regionales y Municipales 2026, para la elección de gobernadores, vicegobernadores y consejeros del consejo regional de los gobiernos regionales, así como alcaldes y regidores de los concejos provinciales y concejos distritales de toda la República.

**1.2** La Resolución N.° 0097-2026-JNE del 22 de enero de 2026, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, oficializa la creación y competencia de 91 Jurados Electorales Especiales para las Elecciones Municipales y Regionales 2026, fijando el 6 de febrero de 2026, la instalación del Jurado Electoral Especial de Arequipa en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, estableciendo que, desde tal fecha, asume competencia para conocer los expedientes vinculados a publicidad estatal, en aplicación del Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en periodo electoral, aprobado con Resolución N.º 0844-2025-JNE.

**1.3** A través del oficio N.° 008-2026-MDY-GM-OFGSG-IIRRPP, Fabiola Carolina Vásquez Soto, encargada de la oficina de Imagen Institucional y Relaciones Públicas de la Municipalidad Distrital de Yura, remite formato de autorización previa de publicidad estatal ***"Anexo 1"***, para la difusión de un (1) spot radial de veinte (20) segundos sobre **"Amnistía Tributaria 2026"**, con un periodo de difusión del 18 de febrero al 11 de marzo del 2026, en Radio Victoria.

**1.4** Este Colegiado, a efectos de mejor resolver, requirió al Fiscalizador de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales a través del decreto N.° 00001, a fin de que emita el informe correspondiente.

**1.5** Al respecto, mediante informe N.° 000002-2026-HCG-DFEO/JNE, el Fiscalizador de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones, da cuenta sobre el análisis del formato de autorización previa de publicidad estatal, concluyendo:

**IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

**4.1.** La Municipalidad Provincial de Yura solicitó autorización previa para la difusión de publicidad estatal en razón de necesidad o utilidad pública en periodo electoral, para la difusión de un *spot radial* sobre la «**AMNISTIA TRIBUTARIA 2026**» que se difundiría en Radio Victoria del 18 de febrero al 11 de marzo de 2026, según lo anotado en el Anexo1.

**4.2.** La solicitud de autorización cumple con los requisitos de forma establecidos en el numeral 23.1. del artículo 23° del Reglamento; Asimismo, se cumplió con lo dispuesto en el numeral 23.2 de la misma norma, debido a que fue presentado dentro del plazo que ahí se establece. Sin embargo:

- El titular de la Entidad presentó el anexo 1 de autorización previa que corresponde al proceso de las Elecciones Generales 2026, debiéndose adjuntar el que corresponde al proceso de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, aprobado por Resolución n.° 0844-2025-JNE.

**4.3.** La publicidad estatal que fue materia de análisis cumple con las condiciones para su difusión establecidas en el artículo 18° del Reglamento.

**4.4.** La entidad consignó información sobre el fundamento de impostergable necesidad o utilidad pública en el formato (anexo 1), lo cual se pone a consideración del JEE.

## II. MARCO NORMATIVO

**2.1** El artículo 178 inciso **3.** de la Constitución Política del Perú, regula como atribuciones del Jurado Nacional de Elecciones, velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a materia electoral.

**2.2** Asimismo, el artículo 36 literal **e.** de la de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, aprobada mediante Ley N.° 26486, precisa, como funciones de los Jurados Electorales Especiales: ***"velar por el cumplimiento de las resoluciones*** *y directivas* ***del Jurado Nacional de Elecciones****, de las normas sobre organizaciones políticas y* ***demás disposiciones referidas a la administración de justicia electoral"***. [Énfasis, agregado]

**2.3** Bajo esa misma línea normativa, la Ley Orgánica de Elecciones [en adelante, LOE], aprobada mediante Ley N.º 26859, en su artículo 192, prescribe: ***"****[…]. También* ***queda suspendida, desde la fecha de convocatoria de las elecciones, la realización de publicidad estatal en cualquier medio de comunicación público o privado****, salvo el caso de impostergable necesidad o utilidad pública, dando cuenta semanalmente de los avisos publicados al Jurado Nacional de Elecciones o al Jurado Electoral Especial, según corresponda****"***. [Énfasis y subrayado, agregado]

**2.4** De igual forma, el artículo 16 del Reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral, aprobada mediante la Resolución N.° 0844-2025-JNE [en adelante, Reglamento], precisa: ***"Ninguna entidad*** *o* ***dependencia pública*** *podrá difundir publicidad estatal a partir de la publicación de la convocatoria de un proceso electoral en el diario oficial El Peruano,* ***a menos que se encuentre justificada en razones de impostergable necesidad o utilidad pública****, conforme a lo previsto en el presente reglamento y a los pronunciamientos del JNE****"***. [Énfasis y subrayado, agregado]

**2.5** Además, el artículo 5 literal **t.** del citado Reglamento, define la publicidad estatal como la Información que las entidades públicas difunden con fondos y recursos públicos, destinada a divulgar la programación, el inicio o la consecución de sus actividades, obras y políticas públicas, con el objeto de posicionarlas ante los ciudadanos que perciben los servicios que estas prestan.

**2.6** De este modo, el artículo 23 del Reglamento, regula el procedimiento de autorización previa para publicidad estatal por radio o televisión, estableciendo en su numeral 23.1. los requisitos formales para presentar el formato de solicitud de autorización previa contenida en el ***"****Anexo 1****"*** y, en su numeral 23.4. indica que, con el informe del fiscalizador, el Jurado Electoral Especial, resuelve en un plazo máximo de

tres (3) días calendario, mediante resolución que autoriza o deniega la solicitud de autorización previa.

**2.7** Por su parte, el artículo 50 de precitado Reglamento, establece que, los pronunciamientos del JEE y del JNE deben ser notificados a los legitimados a través de sus casillas electrónicas; concordante, con lo establecido en el artículo 10 de la Resolución N.º 0830-2025-JNE, que aprueba el Reglamento de notificaciones de pronunciamientos y actuaciones jurisdiccionales del Jurado Nacional de Elecciones: ***"****La notificación a través de la casilla electrónica habilitada surte efectos legales desde que esta es efectuada de conformidad con la normativa correspondiente. […]* ***El cómputo de los plazos se inicia a partir del día siguiente desde que se efectúa el depósito"****.* [Énfasis y subrayado, agregado]

## III. SOBRE EL CASO CONCRETO

**3.1** Estando a las consideraciones expuestas, este Jurado Electoral Especial, deberá examinar si la solicitud de autorización previa presentada por la Municipalidad Distrital de Yura, se encuentra justificada dentro de los supuestos de impostergable necesidad o utilidad pública o si contraviene el procedimiento de autorización previa; a efecto de autorizar o denegar, según corresponda.

**3.2** Es preciso señalar que, se tiene como regla la prohibición general acerca de realizar publicidad estatal en periodo electoral desde su convocatoria hasta su culminación. Sin embargo, por excepción, esta será permitida siempre que pueda subsumirse en dos criterios disyuntivos: impostergable necesidad o utilidad pública.

**3.3** Al respecto, los conceptos de impostergable necesidad o utilidad pública fueron delimitados por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones mediante las Resoluciones N.° 0315-2018-JNE, N.° 0018-2016-JNE, N.° 0019-2016-JNE y N.° 0020-2016-JNE, en las que se señaló lo siguiente[1]:

> **6.** […] Con relación a la primera noción de excepción, "impostergable necesidad" […] a fin de construir una definición más allá de lo estrictamente semántico, coincidimos con Enrique Bernales en que la necesidad pública "[…] tiene relación con la indispensabilidad para la sociedad en su conjunto de hacer o no hacer determinada cosa". Este carácter indispensable no permite que pueda ser diferida en el tiempo, lo que es reforzado por la utilización del vocablo "impostergable".
>
> **7.** De otro lado, el segundo supuesto de excepción a la prohibición es la utilidad pública […] se puede entender […] como "provecho, conveniencia, interés o fruto que se saca de algo" y, a lo "público" como aquello que trasciende el estricto ámbito privado y debe ser más bien común a una sociedad.
>
> **8.** De ello, lo que subyace a la utilidad pública es que la acción del Estado esté destinada al interés público, al bien común, y no dirigida a servir un interés particular.

**3.4** Del análisis al formato de autorización previa de publicidad estatal **"***Anexo 1***"** presentado, conjuntamente con el informe N.° 000002-2026-HCG-DFEO/JNE, del Fiscalizador de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, advertimos que, Fabiola Carolina Vásquez Soto, encargada de la oficina de Imagen Institucional y Relaciones Públicas de la Municipalidad Distrital de Yura, remite formato de autorización previa de publicidad estatal **"***Anexo 1***"**, para la difusión de un (1) spot radial de veinte (20) segundos sobre **"Amnistía Tributaria 2026"**, la misma que se encuentra facultada, mediante Resolución de Alcaldía N.° 118-2025-MDY.

[1] Jurisprudencia emitida por el Jurado Nacional de Elecciones, disponible en buscador de jurisprudencia: https://jurisprudencia.jne.gob.pe/

**3.5.** De la revisión a la documentación presentada, la solicitante cumplió con anexar el ejemplar del aviso en soporte digital y el guion o transcripción literal de su alocución del spot radial, lo que ha permitido su revisión y análisis por el área de fiscalización. Además, la publicidad estatal tiene como periodo de difusión el comprendido entre el 18 de febrero al 11 de marzo del 2026 y la solicitud de autorización previa fue presentada ante este Jurado Electoral Especial el 11 de febrero de 2025; es decir, siete (7) días calendario antes de la fecha prevista para su difusión; por lo tanto, el formato **"***Anexo 1***"** fue presentado **dentro del plazo previsto** en el numeral 23.2 del artículo 23 del Reglamento.

**3.6** Asimismo, el elemento del publicitario que se solicita autorizar, se verifica que, no contiene ni hace alusión a colores, nombres, frases, textos, símbolos, signos o cualquier otro elemento directa o indirectamente relacionado con alguna organización política, ni aparece la imagen, nombre, voz, cargo o cualquier otro medio que de forma indubitable identifique a funcionario o servidor público perteneciente a la entidad o a cualquiera de sus dependencias; por lo que, no contraviene lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento.

**3.7** Además, este órgano colegiado considera que el contenido del spot radial a ser difundido por medio de la emisora radial **"***Radio Victoria***"**, referente a la **"Amnistía Tributaria 2026"**, se encuentra justificada en el supuesto de excepción de utilidad pública, en tanto, difunde información relevante para los contribuyentes, a través de ella, la Municipalidad Distrital de Yura, difunde como parte del plan de trabajo orientado al cumplimiento de las metas de recaudación, incentivando al contribuyente al pago puntual de los tributos municipales, promoviendo la cultura tributaria a toda la población y garantizar la continuidad de servicios esenciales que brinda la entidad edil, entre otras la limpieza pública, mantenimiento de vías y seguridad ciudadana.

**3.8** En consecuencia, al encontrarse spot radial, dentro de los supuestos de excepcionalidad y cumplir con los requisitos de forma y fondo, establecidos en artículo 23.1, así como el procedimiento señalado en el numeral 23.4 del artículo 24 del Reglamento, corresponde **autorizar** la difusión de la publicidad estatal solicitada por la Municipalidad Distrital de Yura, debido a su utilidad pública.

**3.9** Cabe precisar, lo estipulado en el artículo 23 numeral 23.5 del precitado Reglamento, establece que, el fiscalizador de la DNFPE informa al JEE si la difusión de la publicidad estatal en medio radial o televisivo se realizó conforme a los términos de la autorización brindada.

**3.10** Finalmente, se advierte que la encargada de la oficina de Imagen Institucional y Relaciones Públicas de la Municipalidad Distrital de Yura, ha cumplido con consignar casilla electrónica, por lo que la presente resolución deberá ser notificada a la casilla electrónica señalada por la recurrente, sin perjuicio de su publicación a través del portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones: www.jne.gob.pe.

Por estas consideraciones el Pleno del Jurado Electoral Especial de Arequipa, conforme a sus atribuciones.

**RESUELVE:**

**Artículo Primero.- AUTORIZAR** la difusión de publicidad estatal en razón de utilidad pública en periodo electoral, presentado por Fabiola Carolina Vásquez Soto, encargada de la oficina de Imagen Institucional y Relaciones Públicas de la Municipalidad Distrital de Yura, para la difusión de un (1) spot publicitario, respecto a la **"Amnistía Tributaria 2026"**, a ser difundida en emisora radial **"***Radio Victoria***"**, en el periodo solicitado del 18 de febrero al 11 de marzo del 2026, conforme a los fundamentos establecidos en la presente resolución, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

**Artículo Segundo.- EXHORTAR** a Fabiola Carolina Vásquez Soto, encargada de la oficina de Imagen Institucional y Relaciones Públicas de la Municipalidad Distrital de Yura, para la presentación de posteriores solicitudes, cumpla con adjuntar los **"***Anexos***"** que corresponde al proceso de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, aprobado por Resolución N.° 0844-2025-JNE.

**Artículo Tercero.- NOTIFICAR** la presente resolución a la parte interesada en la Casilla Electrónica consignada y **PONER EN CONOCIMIENTO** al Fiscalizador de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, a fin de que informe si la difusión de la publicidad estatal referida, se realizó conforme a los términos de la autorización brindada, en cumplimiento el artículo 23 numeral 23.5 de la Resolución N.° 0844-2025-JNE.

**Regístrese, comuníquese y publíquese.**
S.s.

**JESUS ELISBAN RIVERA ANCO**
**Presidente**

**MANUEL CLAUDIO VIZCARDO HERNANDEZ**
**Segundo Miembro**

**ALFONSO GUIDO LOPEZ SOTO**
**Tercer Miembro**

**Hilda Trinidad Castro Quispe**
**Secretaria**
*gmop*